

Contrato de Prestação de Serviços de Software (SaaS)

Sistema de Reserva de Áreas Comuns — Condomínio Playa del Mago

 **Minuta de referência — não é parecer jurídico.** Revise com um advogado antes de assinar. Campos entre [] devem ser preenchidos com os dados reais das partes.

Partes

CONTRATADA: [seu nome / razão social], inscrita no [CPF/CNPJ] nº [____], com sede em [endereço], doravante "CONTRATADA".

CONTRATANTE: Condomínio **Playa del Mago**, inscrito no CNPJ nº [____], situado em [endereço], Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado por seu(sua) síndico(a) [nome], doravante "CONTRATANTE".

As partes ajustam o presente contrato, regido pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. A CONTRATADA concede à CONTRATANTE o **direito de uso** (licença não exclusiva e intransferível), na modalidade software como serviço (SaaS), do sistema de **reserva de áreas comuns** (quadra de tênis e mesa de sinuca) do condomínio, acessível via web em <https://playa-quadra.vercel.app>, incluindo hospedagem, manutenção e suporte nos termos deste contrato.

1.2. O sistema permite, entre outros: login do morador por CPF, reserva e cancelamento de horários nas duas áreas, lista de espera, "procurar parceiros" (quadra de tênis), notificações, painel administrativo do síndico (regras, relatórios, bloqueio de área, reserva fixa, cadastro de moradores e auto-cadastro).

Cláusula 2 — Serviços incluídos na mensalidade (manutenção)

Estão **inclusos**, sem custo adicional:

a) **Hospedagem e infraestrutura** (servidores, banco de dados, domínio) e esforço de disponibilidade conforme a Cláusula 4; b) **Backups** e zelo pela integridade dos dados; c) **Correção de erros/bugs** do sistema; d) **Atualizações de segurança** e de dependências técnicas; e) **Suporte ao síndico/administração** (Cláusula 4); f) **Apoio à configuração** das regras já existentes (horários, antecedência, limites, cancelamento, bloqueio por falta), bloqueio da quadra e reserva fixa; g) **Cadastro de moradores** (importação em massa, pré-autorização, suspensão/reativação, reset de senha) e apoio à ativação (auto-cadastro); h) **Pequenos ajustes de conteúdo** (troca de fotos,

nome, textos e ajustes visuais simples que não exijam novo desenvolvimento), limitados a **2 (duas) horas por mês**.

Cláusula 3 — Serviços NÃO incluídos (evolução)

Não estão inclusos, sendo orçados e cobrados à parte (Cláusula 5.3), mediante aprovação prévia por escrito do síndico:

a) **Novas áreas comuns** (churrasqueira, salão de festas, quadra de futsal, cinema, academia, espaço pet etc.) — cada área é um **add-on** (Cláusula 5.2); b) **Novos módulos/funcionalidades** (pagamento/cobrança online, integração com portaria, catraca, biometria, notificações por WhatsApp/SMS, aplicativo nativo, novos relatórios, multi-quadra, área de convidados etc.); c) **Integrações** com sistemas de terceiros (administradora, contabilidade, fechaduras etc.); d) **Mudanças de regra que exijam desenvolvimento** (além da configuração do painel); e) **Migração** para outro provedor/infraestrutura a pedido da CONTRATANTE; f) **Treinamento presencial** extenso, suporte fora do horário, ou suporte direto ao morador final (o suporte é ao síndico/administração); g) **Redesenho** de identidade visual além dos ajustes da Cláusula 2(h); h) **Recuperação de dados** decorrente de uso indevido, exclusão ou alteração pela própria CONTRATANTE.

Cláusula 4 — Nível de serviço (SLA) e suporte

4.1. **Disponibilidade-alvo:** 99% ao mês, **excluídas** janelas de manutenção programada e indisponibilidades causadas por terceiros (provedores de hospedagem/banco) ou força maior.

4.2. **Canal de suporte:** WhatsApp (principal) e e-mail (registro): [contato].

4.3. **Horário de atendimento:** dias úteis, das 9h às 18h.

4.4. **Prazos de início de atendimento** (em horário útil):

- Incidente **crítico** (sistema fora do ar): até **4 horas úteis**;
- **Bug** que não impede o uso geral: até **2 dias úteis**;
- **Dúvidas / pequenos ajustes:** até **5 dias úteis**.

4.5. **Manutenção programada:** realizada, sempre que possível, em horário de baixo uso, com aviso prévio.

Cláusula 5 — Preço, reajuste e pagamento

5.0. **Taxa de implantação (única): R\$ 500,00**, devida na contratação, cobrindo a configuração inicial do sistema, o cadastro/pré-autorização dos moradores e a colocação em operação. Não reembolsável após a conclusão da implantação.

5.1. **Mensalidade de manutenção (quadra de tênis + mesa de sinuca): R\$ 395,00/mês** (equivalente a R\$ 2,50 por unidade, base de 158 unidades — 156 apartamentos + síndico + administrador), cobrindo a Cláusula 2.

5.2. **Add-on por nova área comum: R\$ 100,00/mês** por área, quando contratada.

5.3. **Evolução (Cláusula 3): R\$ 150,00/hora**, mediante orçamento prévio aprovado.

5.4. **Vencimento:** todo dia [10] de cada mês, via [PIX/transferência/boleto].

5.5. **Reajuste:** anual, pela variação do **IPCA** (ou índice que o substitua).

5.6. A **hospedagem** está inclusa na mensalidade; a CONTRATANTE não receberá cobranças separadas de servidor/infraestrutura.

Cláusula 6 — Vigência, experiência inicial e rescisão

6.1. **Vigência:** 12 (doze) meses, renovável automaticamente por iguais períodos, salvo manifestação em contrário com 30 dias de antecedência.

6.2. Qualquer parte pode rescindir mediante **aviso prévio de 30 dias**. Valores de mensalidade já vencidos não são reembolsáveis.

6.3. Em caso de encerramento, a CONTRATADA disponibiliza, mediante solicitação, **exportação dos dados** dos moradores e reservas em formato legível (CSV), por até 30 dias.

Cláusula 7 — Obrigações da CONTRATADA

a) Manter o sistema no ar conforme o SLA; b) corrigir erros; c) aplicar atualizações de segurança; d) prestar suporte ao síndico; e) tratar os dados pessoais conforme a Cláusula 9.

Cláusula 8 — Obrigações da CONTRATANTE

a) Fornecer a lista de moradores autorizados e mantê-la atualizada; b) usar o sistema conforme sua finalidade; c) zelar pelas credenciais de administrador (síndico); d) efetuar os pagamentos nos prazos; e) responder pela veracidade dos dados informados.

Cláusula 9 — Proteção de dados (LGPD — Lei 13.709/2018)

9.1. A CONTRATANTE é a **controladora** dos dados dos moradores; a CONTRATADA atua como **operadora**, tratando-os exclusivamente para a finalidade deste contrato.

9.2. A CONTRATADA adota medidas de segurança razoáveis (senhas criptografadas, controle de acesso) e **não compartilha** os dados com terceiros, salvo provedores de hospedagem estritamente necessários à prestação do serviço.

9.3. Encerrado o contrato, os dados são excluídos após o período de exportação (Cláusula 6.4), salvo obrigação legal de retenção.

Cláusula 10 — Propriedade intelectual

10.1. O sistema, seu código-fonte e sua marca são de **titularidade exclusiva da CONTRATADA**. Este contrato concede apenas **licença de uso** durante sua vigência, não transferindo propriedade nem código-fonte.

10.2. Os **dados** inseridos (moradores, reservas) pertencem à CONTRATANTE.

Cláusula 11 — Limitação de responsabilidade

11.1. A CONTRATADA não responde por indisponibilidades causadas por terceiros (provedores), força maior, ou uso indevido pela CONTRATANTE.

11.2. A responsabilidade total da CONTRATADA, a qualquer título, limita-se ao valor das **últimas 3 (três) mensalidades** pagas.

Cláusula 12 — Disposições gerais

12.1. Alterações somente por escrito (aditivo), inclusive por mensagem eletrônica acordada entre as partes.

12.2. A tolerância quanto a qualquer cláusula não implica novação ou renúncia.

12.3. **Foro:** Comarca de [Rio de Janeiro/RJ], com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem de acordo, assinam:

[Cidade], ____ de _____ de 20____.

CONTRATADA	CONTRATANTE
_____	_____
[nome]	Condomínio Playa del Mago — [síndico(a)]

Testemunhas:

1. _____ CPF: _____
2. _____ CPF: _____